

1501462-54.2022.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2119100/2022 - 09º

D.P. CAMPINAS, 24695327 - 09º D.P. CAMPINAS, 2119100 - 09º D.P. CAMPINAS, 2119100 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

6ª Vara Criminal

Rua: Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-653

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501462-54.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501462-54.2022.8.26.0548

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2119100/2022 - 09º

D.P. CAMPINAS, 24695327 - 09º D.P. CAMPINAS, 2119100 - 09º D.P. CAMPINAS, 2119100 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

RONALDO TAVARES DE AMORIM e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Vistos.

ALEX SANTOS DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 em razão dos fatos descritos na denúncia, à qual me reporto.

Antecedentes criminais juntados às fls. 68/89.

A denúncia foi recebida por decisão datada de 27 de julho de 2022, determinando-se a citação (fls. 185/187).

Regularmente citado (fls. 211), o acusado, através da Defensoria Pública,

apresentou resposta à acusação (fls. 181), pleiteando o debate do mérito ao final da instrução. Foram arroladas as mesmas testemunhas indicadas na denúncia. Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, através de videoconferência, foram ouvidas as testemunhas e o réu interrogado. Decido.

A materialidade foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 27/28, laudo de constatação de fls. 16/19, e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 137/140.

A autoria também é inegável, na medida em que foi confessada pelo réu, confissão que está sustentada pelas demais provas existentes nos autos.

O Policial Civil Gilberto, ouvido em Juízo, disse que no dia dos fatos estavam em uma diligência em ponto conhecido por tráfico de drogas quando abordaram o acusado. Afirmou que estavam em viatura descaracterizada quando o visualizaram em atividade suspeita de mercancia. Viram um indivíduo se aproximando e Alex pegando algo e entregando à ele. Feita a abordagem, o acusado tentou fugir dos policiais, mas sem sucesso. As drogas foram encontradas dentro de uma bolsa escondida perto da área que continha também R\$ 42,00. Dentro da mochila foi encontrada mais de uma centena de porções de drogas, como maconha, cocaína e crack.

No mesmo sentido, seguiu a oitiva do policial civil Daniel.

Assim, passo a dosar as penas:

O réu tem cinco processos de execução, com quatro penas extintas há mais de 5 anos e, portanto, geradoras de Maus Antecedentes e uma outra caracterizadora de reincidência (fls. 68/89 e respectivas certidões).

Fixo a pena-base com acréscimo de 1/3 pelos antecedentes, em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa.

Compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

Considerando a gravidade do crime e as diversas condenações, fixo o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, mesmas razões pelas quais mantenho a prisão preventiva.

Deixo de considerar a detração por falta de informações a respeito da conduta carcerária do réu.

Isso posto, julgo procedente o pedido para condenar ALEX SANTOS DA SILVA, pela prática do delito previsto no artigo 33 da Lei 11343/06, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 666 dias-multa, de valor unitário mínimo.

Custas de 100 Ufesp.

Campinas, 05 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA